



P E N E T A P A N

Nomor : 932/Pdt.G/2017/PN.Sby

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

ORYZ PRASTYA ANJASMAWAR, bertempat tinggal di Jalan Karangpilang Gang Merpati 2/12, RT.02-RW.02, Kelurahan Karangpilang, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : OKKY FIRMANSYAH SURYATMA, SH., dan IDA BAGUS ADIE HARYMBAWA, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “OS AND PARTNERS” beralamata di Jalan Darmo Kali No.61 B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

L a w a n :

- 1. dr. REZHA PRIYADI**, beralamat di Rumah Sakit National Hospital, Jalan Boulevard Family Selatan Kav.1 Graha Famili, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Drs. RONY H. TJAHOJONO, SH., MH., Dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “RDS & Rekan”, beralamat di Jalan Sekawan Permai Blok A2/14, Bumi Citra Fajar, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT I** ;
- 2. dr. IWAN SANTOSO, MMR**, beralamat di Rumah Sakit National Hospital, Jalan Boulevard Family Selatan Kav.1 Graha Famili, Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu LARDI, SH., MH., Dkk, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “LARDI & Partners”, beralamat di Graha Pelni 8th B Floor

Hal. 1 Penetapan No.932/Pdt.G/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Pahlawan 112 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menggugat Para Tergugat berdasarkan Surat Gugatan tanggal 16 Nopember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 20 Nopember 2017 dibawah Register No.932/Pdt.G/2017/PN.Sby. ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas, dan untuk Tergugat I dan Tergugat II datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa kepada pihak-pihak berperkara Majelis telah mengupayakan agar perkara ini diselesaikan dengan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator DEDE SURYAMAN, SH., MH., akan tetapi sesuai laporan mediasi tanggal 27 Desember 2017, mediasi dinyatakan gagal, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah berkirim surat kepada Majelis Hakim tertanggal 23 Februari 2018 perihal pencabutan surat gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan register Nomor : 932/Pdt.G/2017/PN.Sby ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan surat gugatan tidak diatur dalam HIR, sehingga Mahkamah Agung RI telah memberi petunjuk yang dituangkan dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis dan Administrasi Peradilan yang menyebutkan untuk mengatasi permasalahan yang timbul dalam praktek peradilan khususnya tentang pencabutan perkara dipedomani ketentuan dalam Rv :

Hal. 2 Penetapan No.932/Pdt.G/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pasal 271 Rv pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan secara sepihak asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Namun apabila pihak lawan telah mengajukan jawaban, maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa perkara ini Tergugat belum mengajukan jawaban sehingga dalam perkara ini tidak terdapat jawaban dari pihak lawan dan sebagai konsekwensinya berdasarkan pasal 271 Rv Penggugat dapat melakukan pencabutan gugatan secara sepihak sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya Nomor : 932/Pdt.G/2017/PN.Sby. beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 272 Rv pencabutan perkara membawa akibat demi hukum bahwa :

1. Kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan semula ;
2. Pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagai konsekwensi Penggugat mencabut gugatannya, maka berdasarkan pasal 272 Rv Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan pasal 271 dan pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Penggugat ;
2. Menyatakan pemeriksaan Perkara Gugatan Perdata Nomor : 932/Pdt.G/2017/PN.Sby. harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan Gugatan Perdata Nomor : 932/Pdt.G/2017/PN.Sby., dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.607.500,- (enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 3 Penetapan No.932/Pdt.G/2017/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **SELASA**, tanggal : **06 MARET 2018** oleh kami : **TIMUR PRADOKO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI FARDIMAN, SH., MH.**, dan **DWI WINARKO, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **TAKIYAT, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa hadirnya Pihak Tergugat II ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **DEDI FARDIMAN, SH., MH**

TIMUR PRADOKO, SH

2. **DWI WINARKO, SH., MH**

Panitera Pengganti,

TAKIYAT, SH

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
- Biaya Proses (ATK).....Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan.....Rp.	506.500,-
- Biaya PNPB Panggilan.....Rp.	10.000,-
- Materai.....Rp.	6.000,-
- Redaksi.....Rp.	5.000,-

Jumlah

Rp. 607.500,-

(enam ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hal. 4 Penetapan No.932/Pdt.G/2017/PN.Sby.